

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2025〕275号

纪律处分决定书

当事人：黎雨，女，1993年10月出生，登记为深圳市国泽投资管理有限公司（以下简称国泽投资）风控经理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，中国证券投资基金业协会（以下简称协会）向黎雨送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2025〕155号），黎雨在规定期限内向协会提交书面申辩意见。协会按规定组织审理，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，国泽投资存在以下违规行为：

一是未履行谨慎勤勉义务。根据中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书，在从事私募基金业务活动中，国泽投资存在非公司在职从业人员对公司在管私募基金业务事项进行用印审批、向投资经理下达交易指令的情形。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条的规定。

二是人员管理混乱。登记的法定代表人肖文虎未参与实

际管理，登记的合规风控负责人沈鹏自认其为挂名合规风控负责人，登记的风控经理黎雨未实际从事合规风控工作，多名从业人员未与国泽投资签订劳动合同，且在兼职单位缴纳社保。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条、《私募投资基金登记备案办法》第十二条的规定。

此外，截至检查结束，国泽投资无固定办公场所，违反了《私募投资基金登记备案办法》第八条第一款第六项的规定。

以上事实有行政监管措施决定书、谈话笔录、公安询问笔录、微信聊天截图等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。黎雨自2023年12月至今登记为高级管理人员，应当为机构上述行为承担责任。

二、申辩情况

当事人提出如下申辩意见：

一是，本人虽然登记为风控经理，但主要岗位是公司普通员工、运营，仅在运营工作中会涉及到处理运营合规事务。

二是，在本人知情范围内，已经尽到合理的审慎职责，曾多次向公司管理层反映申请撤销本人高级管理人员、风控经理职务登记，但未获有效回应。

综上，申请撤销对其纪律处分措施。

三、审理情况和处分决定

经审理，协会认为：

一是，当事人对纪律处分事先告知书载明的其登记职务与实际工作内容不符的事实予以承认。

二是，国泽投资关于当事人的相关登记信息与实际履职

情况不符，当事人未能提交其向机构提出更正登记信息的证据，也未及时向监管部门报告相关情况。

综上，对申辩意见不予采纳。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对黎雨进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2025年9月8日



抄送：证监会市场二司（清整办），深圳证监局。
